

予備独自問題R 7-16

(配点: 2)

月 日

月 日

次のⅠないしⅢの【見解】は、逮捕・勾留の要件が備わらないA事実での逮捕・勾留に先立って、逮捕・勾留の要件が備わっているB事実で逮捕・勾留する場合の適法性に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見解】

- Ⅰ. B事実について逮捕・勾留の要件が備わっていたとしても、捜査機関がB事実による逮捕・勾留を専ら又は主としてA事実の捜査に利用する意図である場合には、B事実による逮捕・勾留は実質的にA事実による逮捕・勾留と評価され、違法となる。
- Ⅱ. B事実について逮捕・勾留の要件が備わっているか否かを基準に適法性を判断すべきであり、B事実について逮捕・勾留の要件が備わっている限り、B事実による逮捕・勾留は適法である。
- Ⅲ. B事実によって逮捕・勾留された後の身体拘束期間が主としてA事実の捜査のために利用されるに至った場合には、それ以降の身体拘束は、B事実による逮捕・勾留としての実体を喪失し、A事実による身体拘束となっていると評価され、違法となる。

【記述】

- ア. Ⅰの見解でも、B事実による身体拘束期間にB事実の取調べと並行してA事実の取調べを行った場合、その身体拘束が違法にならないことがある。
- イ. Ⅱの見解では、B事実による身体拘束が適法に行われたものである以上、仮にその身体拘束期間中に専らA事実の取調べが行われており、B事実の取調べが全く行われていないような場合でも、A事実の取調べが違法となることはない。
- ウ. Ⅲの見解は、逮捕・勾留期間につき、その理由とされた被疑事実について被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行う期間であると捉える考えと整合しない。
- エ. Ⅰの見解に対しては、逮捕・勾留の場面において、裁判官が捜査機関の意図・目的を審査することは現実的には容易ではないとの批判がある。
- オ. Ⅱの見解に対しては、捜査機関による身体拘束の濫用という問題の本質を無視する考え方であるとの批判がある。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

I の見解は、本件基準説といわれる見解である。この見解は、B 事実（これを別件という。）による逮捕・勾留を、専ら又は主として A 事実（これを本件という。）の捜査に利用する意図であると評価される場合に、逮捕・勾留を違法とするものである。仮に別件である B 事実の取調べと並行して本件である A 事実の取調べが行われた場合であっても、それが別件である B 事実の逮捕・勾留を専ら又は主として本件である A 事実の捜査に利用する意図であると評価されなければ違法とはならない。

イ 誤っている

II の見解は、別件基準説といわれる見解である。この見解では、B 事実による身体拘束が適法に行われたものであるとしても、仮にその身体拘束期間中に専ら A 事実の取調べが行われており、B 事実の取調べが全く行われていないような場合には、A 事実の取調べは、限界を越えた余罪取調べとして違法となることがあると考えられる。

ウ 誤っている

III の見解は、実体喪失説といわれる見解である。この見解は、逮捕・勾留の期間は、その理由とされた被疑事実（ここでは別件である B 事実）について被疑者の逃亡・罪証隠滅を阻止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行うためのものであることを根拠に、その期間が別件のためにはそれほど利用されず、主として本件（ここでは A 事実）の捜査のために利用されている場合には、別件による逮捕・勾留としての実体を喪失していると評価する見解である。したがって、逮捕・勾留の期間は、その理由とされた被疑事実について被疑者の逃亡・罪証隠滅を阻止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行うための期間であると捉える考え方と整合する。

エ 正しい

I の見解は、本件基準説といわれる見解である。この見解に対しては、裁判官が捜査機関の意図・目的を事前に見抜いて審査し逮捕・勾留の請求を却下するのは現実的には容易ではないという批判がある。

オ 正しい

II の見解は、別件基準説といわれる見解である。この見解に対しては、捜査機関による身体拘束の濫用という問題の本質を無視する考え方であるとの批判がある。

以上により、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。